

1501951-61.2020.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Fábio Renato Mazzo Reis

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... CARLOS GUILHERME PEREIRA TAVARES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 24 e 27 de abril, por volta das 11h00, em Guaiçara/SP, o denunciado adquiriu/recebeu e depois ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501951-61.2020.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501951-61.2020.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2102947/2020 - DEL.POL.GUAIÇARA, 11126374 -

DEL.POL.GUAIÇARA, 178/20/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 178/2020 - DEL.POL.GUAIÇARA,

2102947 - DEL.POL.GUAIÇARA, 178/20/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2102947 -

DEL.POL.GUAIÇARA, 178/20/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2102947 - DEL.POL.GUAIÇARA,

178/20/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2102947 - DEL.POL.GUAIÇARA, 178/20/303 -

DEL.POL.GUAIÇARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS GUILHERME PEREIRA TAVARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Renato Mazzo Reis

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra CARLOS GUILHERME PEREIRA TAVARES, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, entre os dias 24 e 27 de abril, por volta das 11h00, em Guaiçara/SP, o denunciado adquiriu/recebeu e depois ocultou, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda CG 125 Titan prata de placa DCI 8008-Pirajuí/SP, pertencente a Douglas Ponzi de Carvalho, subtraída de sua residência, em Pirajuí/SP, por pessoa(s) ainda não identificada(s). O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida (fl. 84).

Resposta à acusação (fls. 105/106).

Nomeado defensor dativo (fl. 215).

No decorrer da instrução foram ouvidas a vítima, quatro testemunhas de acusação, uma de defesa e o réu foi interrogado (fl. 245/251 e 277/279).

Em memoriais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal nos termos em que proposta, argumentando que estão comprovadas autoria e materialidade do crime (fls. 290/294).

A Defesa pediu a absolvição do réu por ausência de provas. Em caso de não entendimento, pediu a desclassificação para o delito previsto no art. 180, §3º, do CP (fls. 298/310).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia imputa ao acusado a prática do crime de receptação previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), boletins de ocorrência (fls. 12/15 e 16/17), documentos de fls. 46/48, laudo pericial (fls. 61/67) e pela prova oral. Do mesmo modo os elementos probatórios coligidos nos autos conduzem a um juízo de certeza quanto à autoria.

A representante da vítima Marcia Ponzi, em solo policial, disse que é genitora da vítima e proprietária da motocicleta. Seu filho não pôde comparecer na delegacia, pois está trabalhando. Hoje, por volta das 12h recebeu uma ligação da investigadora informando que a motocicleta havia sido localizada. Ratificou o inteiro teor do boletim de ocorrência. Na data dos fatos, seu filho deixou a moto estacionada dentro de casa. Ela provavelmente foi subtraída durante a madrugada. Recebeu o bem (fls. 11). Em juízo, disse que Douglas é seu filho. Confirmou que ele teve a moto furtada. A motocicleta foi localizada na cidade de Gaiçara. O réu foi abordado empinando a moto (mídia digital).

A testemunha de acusação Andressa Amado dos Santos, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 03. Em juízo, disse que receberam informações de que uma motocicleta de origem duvidosa estava em posse de Carlos, indivíduo conhecido no meios policiais. Deslocaram-se até a residência do indivíduo, onde foram recepcionados por Adelita. Localizaram a moto. O réu alegou que havia adquirido o bem de um indivíduo, pela quantia de R\$300,00, mais um aparelho celular. A parte da ignição e a trava da moto estavam danificadas. Foi confirmado que o bem era de procedência ilícita. Não havia registro do boletim de ocorrência, pois estavam no auge da pandemia (mídia digital).

A testemunha de acusação Eluiza Marrega Stabile, policial civil, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 05. Em juízo, relatou que receberam uma denúncia anômia informando que Carlos estava empinando uma moto em determinado local. Andressa já conhecia o acusado. Foram até a residência do indivíduo. Adelita atendeu a equipe e franqueou a entrada. Visualizaram a motocicleta. Carlos alegou que havia comprado o bem de um amigo. Não foi apresentado qualquer documento (mídia digital).

A testemunha de acusação Carlos Magno da Silva, policial militar, na fase inquisitorial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 07. Em juízo, disse que estavam em apoio a polícia civil. Localizaram a moto. O bem constava como produto de furto. Carlos alegou que havia comprado a motocicleta de um indivíduo da cidade de Cafelândia. O réu não possuía qualquer recibo (mídia digital).

A testemunha de defesa Fernando Antônio Felix de Souza, em juízo, disse que o indivíduo que realizou a venda da moto alegou que o bem era de leilão. Em momento algum informou que era roubada. Presenciou a negociação. Não conhece o indivíduo que realizou a venda. Não se recorda quanto foi pago pelo bem. A moto apresentava alguns defeitos, mas "dava para andar". O indivíduo alegou que caso a polícia parasse, Carlos perderia a moto, pois não havia documento (mídia digital).

A informante Adelita Grazielle Pereira Matos, em solo policial, manifestou-se de acordo com o termo de fls. 08. Em juízo, confirmou que a motocicleta foi localizada em sua residência. Carlos encontrou a moto anunciada no "Facebook". O réu pagou uma

quantia em dinheiro de R\$300,00 e deu um celular novo, que valia R\$3.300,00. O vendedor ficou de levar o recibo do bem, mas não levou. O autor dos fatos não sabia a procedência da motocicleta. Questionou se a moto era roubada, o que foi negado pelo acusado. Autorizou que a polícia entrasse na casa. Seu irmão pesquisou a procedência do bem no sistema do Detran e nada constava. O acusado comprou a motocicleta em um sábado. Questionado sobre o motivo de Carlos não ter ingressado na audiência, informou que ele está preso (mídia digital).

O réu Carlos Guilherme Pereira Tavares, em solo policial, alegou que estava em sua casa, momento em que policiais civis chegaram no local. Sua mãe foi informada sobre a denúncia. A entrada dos policiais foi permitida por sua genitora. A moto foi localizada na garagem. Comprou o bem na tarde de sábado de "Gordinho". Acredita que a motocicleta tenha vindo de Cafelândia/SP. Pagou a quantia de R\$300,00 mais um aparelho celular. "Gordinho" levaria o documento, porém ainda não levou. Não tem qualquer comprovação de compra (fls. 18). Em juízo, alegou que já foi condenado criminalmente por furto. Um indivíduo anunciou a moto no "Facebook". O bem era de leilão. Gostou da motocicleta, então realizou a compra. O indivíduo não lhe entregou qualquer documento. O bem apresentava problemas, mas estava utilizável. A moto não possuía chave. Desconfiou, mas realizou a compra. Confirmou que pagou a quantia de R\$300,00 mais um aparelho celular. O celular era avaliado em aproximadamente R\$3.000,00. A motocicleta custava aproximadamente R\$3.000,00. Acreditou que estaria na vantagem realizando o negócio. Não conhecia o indivíduo que realizou a venda. Utilizou o bem normalmente (mídia digital).

O crime de receptação está assim previsto no Código Penal:

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A adequação típica do crime de receptação simples exige que o agente saiba - dolo direto - que o bem recebido seja produto de crime, qualquer crime - não contravenção - mesmo que não seja contra o patrimônio.

Como raramente os crimes de receptação são confessados e é difícil saber o que pensava o réu quando praticou algum dos verbos previstos no tipo penal, o elemento subjetivo (dolo) deve ser extraído tanto do comportamento do agente, quanto das circunstâncias externas do crime.

No caso dos autos, policiais civis obtiveram informações que o réu estava na posse da motocicleta. Durante a abordagem policial, o réu afirmou que comprou o bem, mas não recebeu a documentação comprobatória da propriedade do bem, nem as chaves. Além disso, em sede policial, alegou que havia comprado a motocicleta de um indivíduo conhecido como "Gordinho", que traria a moto de Cafelândia, por R\$300,00, mais um aparelho celular. Em juízo, afirmou que comprou através de um anúncio do Facebook, entretanto não apresentou maiores informações sobre a pessoa com quem negociou a compra. Reafirmou que pagou R\$300,00 e ainda entregou um aparelho celular com valor aproximado de R\$3.000,00. Não informou qualquer outra característica ou dado pessoal, para que o suposto vendedor pudesse ser encontrado, tampouco recibo ou documento hábil para demonstrar a negociação.

Os policiais obtiveram informações via Copom que sobre o veículo pendia registro de furto na cidade de Promissão, tendo como vítima Maria da Glória Oliveira.

Submetida a motocicleta a exame pericial, foram demonstrados danos no sistema de ignição e carenagem, o sistema elétrico não ofereceu condições para teste de avaliação, conforme laudo juntado às fls. 61/67.

Nesse cenário, as justificativas do réu não são suficientes para afastar sua ciência quanto à origem ilícita do bem. Nota-se que embora tenha dito que comprou a motocicleta de um indivíduo apelidado de "Gordinho", depois mudou a versão informando que comprou através de anúncio do Facebook, que o bem era proveniente de leilão, e não apresentou nos autos qualquer documento comprobatório da venda, pagamento de parcelas, comprovantes de depósitos, de forma a embasar suas alegações.

Além disso, o réu, em solo policial, negou-se a apresentar qualquer outro elemento de qualificação que possibilitasse a identificação de "Gordinho". Os policiais

também disseram que Carlos Guilherme não apresentou nenhum documento comprobatório da propriedade da motocicleta.

Assim, tem-se um conjunto de circunstâncias conhecidas e provadas relacionadas ao fato descrito na denúncia, que autorizam, por indução (art. 239, CPP), concluir-se que o réu sabia da origem ilícita do bem adquirido, o que afasta o pleito defensivo de desclassificação para a modalidade culposa.

O caso, portanto, é de condenação e, concluindo por ela, passo a aplicar a pena, de acordo com o artigo 68, caput, do Código Penal.

Atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifico que não há nenhuma circunstância desfavorável ao réu, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Ausentes atenuantes ou agravantes e causas de diminuição ou aumento de pena, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nos termos do art. 33, §2º, "c", CP, fixo o regime aberto para cumprimento da pena. Atento às condições financeiras do réu, fixo o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Observados os requisitos legais (art. 44, CP), substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, §2º, primeira parte, CP) de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, §3º, CP.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CARLOS GUILHERME PEREIRA TAVARES como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade pela restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, a ser estabelecido por ocasião da audiência admonitória, nos termos do artigo 46, § 3º, CP.

Em caso de descumprimento, a pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade, a ser cumprida no regime aberto.

O réu poderá recorrer em liberdade porque nesta condição respondeu ao processo e não estão presentes os pressupostos da segregação cautelar.

Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação civil, pois não houve pedido expresso pelo Ministério Público ou pelo ofendido, para que esta questão fosse objeto de contraditório durante a instrução processual, com o fim de assegurar a ampla defesa do acusado.

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão dos honorários de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB; além disso, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expeçam-se as comunicações de praxe, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais.

Oportunamente, archive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lins, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA